

1501779-98.2019.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

"Apelação - Tráfico (art. 33, caput, da Leide Drogas) - Ré flagrada na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1501779-98.2019.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501779-98.2019.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ELCIO SCAMARDI NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

ELCIO SCAMARDI NETO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 13 de maio de 2019, por volta das 17h00min, na Rua Vital Brasil, nº 251, Vila Jose Martins, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, ELCIO SCAMARDI NETO trazia consigo, no interior de estabelecimento prisional, para entrega ao consumo de terceiros, 15,4 g (quinze gramas e quatro decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado por edital (fls. 118) e apresentou Defesa Prévia (fls. 132/133) A denúncia foi recebida (fls. 136) e o réu foi devidamente citado por edital (fls. 139). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as

testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, recebo o aditamento à denúncia formulado pela representante do ministério público quanto à data do fato e, tratando-se de mera correção de erro material, não se faz necessário o procedimento previsto no artigo 384 do CPP.

O pedido inicial é procedente, em parte.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, e não o de tráfico de drogas.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/07 e 08/09, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 290/291, positivo para cocaína, xilocaína e benzocaína.

Quando interrogado, na fase inquisitiva, o réu confessou os fatos. Afirmou que possuía dívida com um detento e, para quitá-la, foi obrigado a levá-la para a unidade penitenciária 10 (dez) pinos de cocaína. Relatou que engoliu o entorpecente, mas conseguiu engolir apenas 5 porções. Disse que, posteriormente, passou mal e foi levado ao pronto socorro. Em Juízo, o réu negou os fatos. Afirmou ser usuário de drogas. Disse não se recordar com detalhes sobre os fatos narrados na denúncia, mas confirmou que havia entorpecente em seu estômago, e que era destinado ao seu consumo.

Os agentes penitenciários Lucio Alexandre Albertao e Paulo Sérgio Tosta, em Juízo, afirmaram não se recordarem dos fatos narrados na denúncia, em razão do tempo transcorrido, ratificando os depoimentos prestados na fase inquisitiva.

Essas as provas produzidas. Na esteira da manifestação ministerial final, elas são insuficientes para embasar o decreto condenatório em relação ao crime de tráfico de drogas, devendo ser o acusado condenado pelo crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Não obstante os agentes penitenciários tenham afirmado não se recordarem com exatidão acerca dos fatos narrados na denúncia, em razão do tempo transcorrido, o réu, em seu interrogatório judicial, respondendo perguntas de sua nobre defensora, confirmou que levava entorpecente em seu estômago, embora tenha afirmado que a droga seria destinada ao seu consumo, e não ao tráfico de drogas. Dessa forma, a versão apresentada pelo réu foi apta a corroborar toda a prova produzida na fase inquisitiva, que demonstrou que ele efetivamente foi conduzido ao hospital municipal, depois de sentir mal estar, onde foi constatado que havia entorpecente em seu estômago (fls. 32/43). Vale destacar, ainda, que o réu admitiu, na fase inquisitiva, que possuía entorpecente em seu estômago.

Por outro lado, embora demonstrado que o réu possuía entorpecente em seu estômago, as provas produzidas em juízo não foram aptas a comprovar que a droga era destinada ao comércio ilegal. Ora, para se firmar convicção de tráfico tão somente pela quantidade apreendida em poder de uma pessoa é necessário que esta quantidade seja realmente expressiva e significativa, caso contrário faz-se apenas uma pressuposição da traficância. Em matéria probatória pressuposições são inválidas para embasar condenações, que exigem prova segura, certa e inconteste.

Segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

“Apelação – Tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) – Ré flagrada na posse de 04 pinos de cocaína (0,640 grama) e 20 pedras de crack – 1,5 grama) – Pleito de absolvição ou desclassificação para uso pessoal – Admissibilidade de desclassificação – Quantidade compatível com uso pessoal – Circunstâncias da prisão que não comprovam traficância – Acusação que não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, a traficância – Desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas – Ré reincidente – Pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 meses a ser definida em sede de execução – Recurso parcialmente provido” (TJ SP, Apelação Criminal nº 0000467-67.2017.8.26.0057, 16ª Câmara de Direito Criminal, 10 de julho de 2020).

Assim, deve haver desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte o pedido inicial para desclassificar a conduta imputada ao réu ELCIO SCAMARDI NETO para a do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Ante a reincidência do réu, aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 03 (três) meses.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.
P.R.I.C.

Campinas, 01 de junho de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA